100415

昱泉國際股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓（壽德大樓）
電話：(02)2361-1300(代表號) 股票代號：6169
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外)

富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

反詐騙提醒：
不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP。接獲可疑電話，可撥打165或富邦證券反詐專線 0800-088-268查證。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
德風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw

第二聯

(54) 昱泉國際股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡

時間：中華民國114年6月27日(星期五)上午9時整
地點：台中市西屯區市政北二路282號12樓之3
(NTC國家商貿大樓)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

法人指派書

茲指派 君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

親自出席簽名或蓋章

委 託 書

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司114年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 承認一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 承認一一三年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 一一四年私募有價證券案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7. 全面改選董事案。
8. 解除董事及其代表人競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
昱泉國際股份有限公司
授權日期 114 年 月 日

114-1

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）		編號	(54)-114
股東戶號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或名稱			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

004489

第三聯

昱泉國際股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月27日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
康和綜合證券股份有限公司（簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券）	大敦投資股份有限公司	董事： 1.洪英超 2.黃景輝 3.劉明昆 獨立董事： 1.黃祥穎 2.陳致成 3.廖仁聖 4.鍾燕宜	1.致力於強化公司治理，提升組織透明度與運作效率。 2.積極推動永續經營，兼顧環境、社會與公司治理（ESG）。 3.善用並整合企業核心資源，發揮最大經濟效益。 4.以穩健策略創造股東長期最大利益，實現企業價值。	1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部 台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (02)2521-2335 **【徵求限1,000股(含)以上】**

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

※洽領紀念品須知※

1.股東會紀念品：多功能雙面砧板。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不補發)。
2.紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
3.本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第二聯委託書簽名或蓋章，自114年5月28日起至114年6月19日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第三聯)辦理。
4.採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，如欲領取紀念品，請於114年8月4日起至114年8月6日止(例假日除外)，攜帶「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面印出全頁或「身分證明文件」或「出席簽到卡」，於營業時間至本公司股務代理機構領取。

長龍會議顧問股份有限公司
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw
與 LINE官方帳號搜尋 "長龍會議"

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素誠(大麟黃斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

全通徵求點 請洽
www.acsc.com.tw

地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02)2706-3889
台北市士林區德行東路92號（橫都店內-忠誠牛肉麵旁）	(02)2828-2007
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02)2931-1663
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街46號（正義北路247號全家旁巷內）	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿羅的店旁巷）	(02)2993-1020
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04)2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04)722-4669
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06)228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06)221-8925
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書均簽名或蓋章者視為親自出席，**但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。**
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。
十、**本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。**

昱泉
2025/5/14 PM 02:57 德風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

第四聯

一一四年私募有價證券案，內容如下：

(一)為因應營運需求並強化財務體質，本公司擬依證券交易法第43條之6規定，私募方式辦理普通股現金增資發行新股。以充實營運資金、償還銀行借款，同時提升整體營運效能並降低資金成本壓力，提請董事會審議。

(二)私募普通股現金增資發行新股相關資訊如下：

1.發行條件

(1)私募資金來源：依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募。

(2)私募股份種類：普通股。

(3)私募股數：發行總股數上限為普通股30,000,000股。

(4)每股面額：每股新台幣壹拾元整。

(5)私募總金額：依實際私募每股價格計算。

2.私募價格訂定之依據及合理性

(1)本案各次私募普通股之參考價格，以定價日前1、3 或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。

(2)本案各次私募普通股發行價格，以不低於前述參考價格之八成。

(3)實際定價日及發行價格，於股東會決議通過後於不低於股東會決議成數範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

(4)上述定價方式符合法令規定及參考本公司目前狀況、未來展望及近期股價，應屬合理。

(5)顯及市場瞬息變化因素影響，如本次私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。

(6)本案私募普通股實際發行價格之訂定方式依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓限制，對象及數量均有嚴格限制，且三年內不洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。

3.特定人選擇方式

本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6、金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令及112年12月29日金管證發字第1120380674號令修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。應募人將以內部人、關係人、策略性投資人或符合主管機關規定之特定人為原則。

(1)應募人如為內部人或關係人，應於董事會中充分討論應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係，並於股東會召集事由中載明說明如下：

可能應募人	選擇方式與目的	與本公司之關係
大數投資股份有限公司	對本公司未來營運能產生直接或間接助益。	本公司法人董事
洪英超	藉其產業地位，協助本公司開創新商機。	本公司董事長及總經理

應募人如屬法人者，該法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係明細如下：

法人名稱	前十名股東	持股比例	與本公司之關係
大數投資股份有限公司	新力旺國際控股股份有限公司	100%	法人董事

(2)應募人如為策略性投資人，應於董事會中充分討論應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益，並於股東會召集事由中載明如下：

A.應募人之選擇方式與目的：

因應本公司長期經營與業務發展需要，將選擇對本公司之未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於公司擴大業務及產品市場、強化客戶關係、或提升產品開發整合效益，或進行多角化經營等，故引進之策略性投資人將以對本公司營運具有一定了解，可幫助本公司強化競爭優勢或創造股東權益為優先考量。

B.必要性：

為創造獲利來源及競爭利基，擬尋找策略性投資人，期藉由本身經驗、技術、知識或通路等，改善公司營運體質，提升公司獲利並提高股東權益，因此應募人對象以對公司未來業務拓展有所助益之策略性投資人為考量，具有其必要性，惟目前尚未洽定應募對象。

C.預計效益：

藉由應募人之加入，可增加公司在產品與市場發展之契機，提升競爭競爭力，有助於公司穩定成長。

(3)目前尚無已洽定之應募人。洽定特定人選擇方式與目的，先以對公司營運具有一定了解，對未來營運能產生直接或間接助益者為首要考慮，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會授權董事會全權處理之。

4.辦理私募之必要理由

(1)不採用公開募集之理由

本公司為衝量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開募集相較，因私募有價證券3年內不得自由轉讓之規定，將更可確保公司與應募人間之長期合作關係，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股為其必要性。

(2)辦理私募之預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益：

A.預計辦理次數、私募之額度：

私募有價證券項目	每股/每張面額	發行上限	預計辦理次數
普通股	每股新台幣10元	30,000,000股	擬於114年6月27日股東常會決議之日起一年內分1次~3次辦理

B.各分次辦理私募資金用途及各分次預計達成效益：

分次辦理	預計辦理私募股數	私募資金用途	預計達成效益
第一次	10,000,000股	各次皆為充實營運資金、償還借款或其他因應公司長期營運發展資金之需求	各次皆為強化公司財務結構、提升公司競爭力及降低經營壓力，對股東權益有其正面助益。
第二次	10,000,000股		
第三次	10,000,000股		

5.各次私募辦理私募之權利義務：

本私募案於各次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，採無實體方式發行。惟依證券交易法第43條之8規定，除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，本公司於私募普通股交付日滿三年後，提提董事會依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。

(三)本次辦理私募案如引進策略性投資人後可能會涉及經營權變動之情形，已洽請證券承銷商對辦理私募有價證券之合理性及必要性出具評估意見「如下」。

(四)本私募普通股案之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計達成效益及其他未盡事宜，及因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變等而有修正之必要，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(五)有關本公司私募案之相關資訊，依證券交易法第43條之6規定應說明事項，敬請至公開資訊觀測站查詢，網址:http://mops.twse.com.tw點選[主題專區] 項下[投資專區]之[私募專區]。輸入本公司證券代號查詢(公司代號：6169)查詢。

昱泉

第五聯

昱泉國際股份有限公司

辦理 114 年度私募國內普通股

私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見書

中 華 民 國 一 一 四 年 四 月 二 十 八 日

昱泉國際股份有限公司

114 年度辦理私募國內普通股之證券承銷商評估意見書

一、前言

昱泉國際股份有限公司(以下簡稱「昱泉公司」或「該公司」)擬依「證券交易法」第43條之6規定辦理114年度私募國內現金增資發行普通股案(以下簡稱本私募案)，該公司擬於民國(以下同)114年5月6日召開董事會決議辦理私募普通股計畫，依據該次董事會之提案內容，私募額度以不超過30,000千股為上限，自本年度股東常會決議日起一年內不超過三次辦理，私募對象以符合「證券交易法」第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之特定人為限，其私募價格以每股價格不低於參考價格之八成為行使依據。

另依據金融監督管理委員會「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，即董事席次變動達三分之一者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考，該公司董事會決議辦理私募前一年內至該私募普通股交付日起一年內，不新洽經營權轉移至重大變動，故該公司委任本承銷商就該公司辦理本次私募案之必要性與合理性出具評估意見。

本意見書之內容僅作為昱泉公司114年5月6日董事會辦理私募有價證券及114年股東常會決議本次私募案之參考依據，不得作為其它用途使用。本意見書係依據昱泉公司提供之財務資料及其在公開資訊觀測站之公告資訊所出具，對該標未來該公司因進行本次私募所計畫變更或發生其它可能影響本意見書內容變動之情事，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。

二、承銷商評估意見

(一)適法性評估

該公司 113 年度經會計師查核簽證之合併財務報表顯示稅後淨損為 28,484 仟元，且累積虧損為 44,710 仟元，不受「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第 3 條規定之公開發行公司最近年度為稅後純益且無累積虧損不得辦理私募有價證券之限制，經檢視該公司 114 年 5 月 6 日董事會提案資料，私募對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 112 年 9 月 12 日金管證發字第 1120383220 號令之特定人為限，其發行價格訂價依據，係取「定價日前一、二、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價」及「定價日前 30 個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價，」二者孰高者為參考價格，且以不低於參考價格之八成訂定之，故無需另行洽請獨立專家就訂價之依據及合理性出具意見，惟實際行價日及發行價格，擬提請股東會於不低於股東會會決議之定價依據前述數範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況訂定之，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定。

(二)昱泉公司概況

昱泉公司成立於民國 78 年 4 月 18 日，於 91 年 3 月 22 日於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃，該公司主要從事於大型多人線上角色扮演類型遊戲及手機遊戲等開發、授權及代理等項目，遊戲產品包括「OSLeague of Aces 特戰聯盟」、「笑傲江湖」、「新神雕俠侶」、「流星蝴蝶劍.net」、「功夫全明星」、「Heroes of Dungeon 仲裁英雄」及「Aurora7 希望之子」等。

(三)本次辦理私募案之必要性及合理性評估

1.必要性之評估

由於該公司目前營運狀況受大陸遊戲監管政策影響，經營空間受限，加上產業環境競爭激烈及產品生命週期縮短，以致獲利不易，該公司考量近向金融機構申請融資，將提高負債比率，所衍生之利息費用及債務壓力將使公司產生額外之財務負擔，不利於該公司體質改善，故接受董工具進行籌資為較有利選擇；如以公開募集方式辦理增資，以該公司目前營運動損情形，恐難獲得一般投資人青睞，其資金募集計畫之完成存有不確定性，該公司為提高資金募集計畫達成之可行性，且兼具私募法適用之時效性，並可適時配合資金運用計畫，故本次採私募方式辦理現金增資發行新股，洽詢策略性夥伴或該公司內部人或關係人之方式辦理現金增資發行新股，用以充實營運資金及償還銀行借款；除可減少營運資金成本之壓力並強化財務結構，促使公司營運獲得改善，故應有其必要性。

整體而言，該公司為降低營運資金成本之壓力並強化財務結構，本次辦理私募增資擬用以充實營運資金及償還銀行借款，將利於該公司改善未來營運體質亦可進一步強化公司財務結構及節省利息支出，故應有其必要性。

2.合理性之評估

對公司未來辦理之私募案，本承銷商就以下三方面評估其合理性：

(1)私募案發行程序之合理性

經檢視該公司擬於 114 年 5 月 6 日討論本次私募普通股案之董事會會議提案資料，其訂價方式及私募特定人之選擇方式等，尚符合證券交易法及相關法令規定，並無重大異常之情事。

(2)辦理私募有價證券理由之合理性

以該公司近期之營運狀況，考量其資本市場接受度及股票流動性等因素，如透過公開募集方式籌資恐不利於短時間內取得所需之資金，而採私募方式則相對具時效性，可於短期內取得所需資金，故本次擬以私募方式取得資金，尚具合理性。

(3)私募預計產生之效益合理性

該公司本次私募資金用途擬用於充實營運資金及償還銀行借款，可減少營運資金成本之壓力，強化財務結構，促使公司營運穩定成長及有利於提升整體競爭力，因此公司未來將有利之借款條件，將增加該公司之財務負擔，進而提升經營風險，故該公司為維持財務調度彈性及避免利息支出侵蝕獲利，並藉由應募人之經驗、技術、知識、市場或通路等，協助公司提升整體競爭力，進而增加公司營收與獲利，以因應產業變遷、強化公司經營體質及競爭力，對該公司長期營運發展及提昇整體股東權益均有正面之助益，其效益應屬合理可期。

(四)應募人之選擇及其可行性與必要性評估

(1)應募人之選擇

依該公司所供之董事會議程資料所載，本次私募案之應募人將依符合「證券交易法」第 43 條之 6、金融監督管理委員會 112 年 9 月 12 日金管證發字第 1120383220 號令規定擇定之，並以對公司未來營運有直接或間接助益者為優先考量，且對該公司具有一定了解之內部人、關係人或策略性投資人或符合主管機關規定之特定人為原則，惟目前尚未洽定特定人。

(2)應募人如為內部人或關係人

應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單、選擇方式與目的及其可行性與必要性說明如下：

A.應募人之選擇方式與目的

應募人如為內部人或關係人時，將以對公司未來營運有直接或間接助益，且對該公司具有一定了解者。名單暫訂擬包含下列對象：

可能應募人	與該公司關係
大數投資股份有限公司	內部人
洪英超	內部人

資料來源：該公司提供。

應募人如屬法人者，該法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係明細如下：

可能應募人	前十大股東名稱	持股比例	與該公司關係
大數投資股份有限公司	新力旺國際控股股份有限公司公司	100%	內部人

資料來源：該公司提供。

B.應募人之可行性及必要性

經檢視該公司所揭露上述可能參與應募之內部人或關係人名單，為該公司法人董事及代表人，由於該等應募人本即熟悉公司業務，在公司運營過程數年的時間，由上述內部人或關係人參與本次私募普通股之認購，將更提升公司內部人及關係人之持股比率以穩定經營權，並可提供公司營運所需資金，減輕公司資金壓力，故如該公司選擇上述內部人或關係人參與應募，應屬可行且必要。

(2)應募人如為策略性投資人

A.應募人之選擇方式與目的

該公司辦理私募引進策略性投資人，一方面可取得長期穩定之資金；一方面藉由與應募人之長期策略合作，可協助公司拓展營運範圍、營運所需各項管理與財務資源，或提升公司競爭優勢，故引進之策略性投資人將以對本公司營運具有一定了解，可幫助本公司強化競爭優勢或創造股東權益為優先考量，惟目前尚未洽定策略性投資人。

B.應募人之可行性及必要性

該公司為藉極創造獲利來源及競爭利基，擬引進策略性投資人，期藉由本身經驗、技術、知識或通路等，改善公司營運體質，提升公司獲利並提高股東權益，因此應募人對象以對公司未來業務拓展有所助益之策略性投資人為考量，具有其可行性及必要性。

(五)經營權轉換對公司業務、財務及股東權益等之影響

昱泉公司目前已發行股本為 23,395 仟股，本次以不超過 30,000 仟股為上限辦理私募普通股，如全數發行，則本次私募普通股後所增加股本將占私募後股本比重為 56.19%，且該公司擬於 114 年 6 月 27 日股東常會進行全面董事(含獨立董事)改選，該公司辦理私募之時間點將落於 114 年 6 月股東常會之後，不排除未來該公司董事席次因股權結構重大改變，辦理私募普通股所引進之特定投資人是否取得一定數量董事席次參與公司經營，因而造成經營權發生重大變動之可能，依照法令規定，該公司若有發生董事席次或股權變動情事，將依相關規定辦理資訊揭露，以確保股東權益。茲就昱泉公司未來若董事席次異動比例達經營權發生重大變動時，對該公司業務、財務及股東權益等之影響說明如下：

1.對公司業務之影響

評估該公司目前所屬產業環境競爭激烈，本次私募所募集之資金除用以支應日常營運需求及償還銀行借款改善財務結構外，該公司以本次私募之資金用途作為考量，除擬洽定內部人或關係人之應募人外，亦將討論引進對該公司未來營運有助益之策略性投資人，協助該公司做訂適當之經營策略，帶來對提升市場競爭之優勢、拓展業務等效益，以期增加公司之營運效率及競爭力，故本次辦理私募案對公司之業務營運應有正面助益。

2.對公司財務之影響

該公司本次私募普通股所募集之資金用途，擬用以償還銀行借款，以改善財務結構及因應未來營運發展需求，除有助於該公司取得長期穩定之資金外，本次私募資金投入營運支用後，每年可減少向金融機構借貸之還款壓力及減利息支出，亦可強化財務結構並維持財務彈性，故本次辦理私募案對該公司財務應有正面助益。

3.對公司股東權益之影響

該公司本次私募普通股除有助於公司取得長期穩定資金外，私募對象除內部人外，亦可藉以引進策略性投資人，提升公司獲利及股東權益。依該本次私募普通股之訂價原則，其發行價格之訂定，均以不低於參考價之八成為訂價原則，故本次私募價格之訂定尚符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，雖私募後不排除有經營權發生重大變動之可能性，然私募有價證券有三年內不得自由轉讓之限制，可確保公司與策略夥伴間長期合作關係，考量該公司私募資金用途合理規劃，本次募集資金挹注，投資人以長期關係支應本次營運所需，改善財務結構，強化公司體質，長期預期對股東權益亦將有正面效益。另如因本次辦理私募普通股依前述法令規定之定價方法致私募價格低於股票面額，而造成公司產生累積虧損時，本次將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理，其因應方式亦屬合理。故本次私募案對公司之股東權益尚屬重大不利之影響。

(六)評估意見總結

綜上所述，該公司本次私募案募集之資金將用以充實營運資金及償還銀行借款，期許能取得穩定長期資金，減少營運資金成本之壓力，進行業務開拓，增進產品生產效益及強化財務結構，促使公司營運穩定成長及有利於提升整體競爭優勢益之目標，故考量該公司擬利狀況及以公開募集方式募集資金之可行性等因素，該公司擬以私募方式辦理有價證券實有其必要性及合理性；另經本承銷商檢視該公司擬於 114 年 5 月 6 日董事會之議事提案資料，其發行計畫內容、發行程序、私募價格訂定之依據及應募人選擇之方式等，尚符合證券交易法相關法令規定，並無重大異常之情事。

三、其他聲明

(一)本意見書之內容僅作為昱泉國際股份有限公司 114 年 5 月 6 日董事會決議及 114 年度股東常會決議本次辦理私募增資發行普通股之參考依據，不作為其他用途使用。

(二)本意見書內容係參考昱泉國際股份有限公司所提供之擬於 114 年 5 月 6 日召開董事會之議程提案資料及該公司之財務資料整理由「公開資訊觀測站」之公告資訊等進行評估，對未來該公司因本次私募案計畫變更或其他情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。

(三)本承銷商於為昱泉國際股份有限公司或其內部人之關係人，特此聲明。

評估人：統一綜合證券股份有限公司

董事長：林寬成

中 華 民 國 1 1 4 年 4 月 2 8 日

(僅限昱泉國際股份有限公司 114 年度辦理私募有價證券之證券承銷商評估意見書使用)

獨立性聲明書

本公司受託昱泉國際股份有限公司（以下簡稱昱泉公司）114 年度辦理私募普通股之必要性與合理性，出具評估意見書。

本公司執行上開業務，特聲明並無下列情事：

1.本公司非為昱泉公司採權益法投資之被投資公司。

2.本公司非為對昱泉公司採權益法評價之投資者。

3.本公司董事長或總經理與昱泉公司之董事長或總經理並非為同一人，亦無具有配偶或二親等以內之關係。

4.本公司非為昱泉公司之董事或監察人。

5.昱泉公司非為本公司之董事或監察人。

6.本公司與昱泉公司間外上述情事外，並無證券發行人財務報告編製準則第十八條規定所訂關係人之關係。

為昱泉公司辦理私募普通股之必要性與合理性評估意見書，本公司提出之評估意見書均維持超然獨立之精神。

評估人：統一綜合證券股份有限公司

董事長：林 寬 成

中 華 民 國 一 一 四 年 四 月 二 十 八 日

(僅限昱泉國際股份有限公司 114 年度辦理私募有價證券之證券承銷商評估意見書使用)

第六聯

昱泉國際股份有限公司114年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國114年6月27日(星期五)上午9時整，假台中市西屯區市政北二路282號12樓之3(NTC國家商貿大樓)，召開114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一三年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。3. 董事酬勞及員工酬勞不分配報告。4. 修訂本公司「董事會議事規範」。5. 私募執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2. 承認一一三年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3. 一一四年私募有價證券案。4. 本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他討論事項：解除董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。

二、有關一一四年私募有價證券案，內容詳第四、五聯。

三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事4席)，採候選人提名制，董事候選人名單：洪英超、黃景輝、劉明昆，獨立董事候選人名單：黃祥穎、陳致成、廖仁聖、鍾燕宜。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。

四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制。

五、茲依公司法第165條規定自民國114年4月29日起至114年6月27日止為停止股票過戶期間。

六、檢奉　貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，**最遲應於開會五日前**送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手續。

七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年5月27日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號:6169)

八、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年5月28日至114年6月24日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

十、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home)/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

十一、洽領紀念品須知詳第三聯。

此　致

貴股東

昱泉國際股份有限公司董事會　敬啟